

国都证券有限责任公司关于西藏诺迪康药业股份有限公司

有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书

保荐机构名称:	国都证券有限责任公司	上市公司 A 股简称:	西藏药业
保荐代表人名称:	周 昕	上市公司 A 股代码:	600211

本保荐机构保证核查意见内容的真实、准确和完整，对核查意见的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、西藏药业股权分置改革方案的相关情况

(一) 股权分置改革方案

西藏药业股权分置改革方案根据西藏药业经审计的 2007 年 5 月 31 日之财务数据，以股权分置改革方案实施股权登记日（2007 年 9 月 7 日）流通股总数 4,500 万股为基数，向全体流通股股东以资本公积金定向转增股份，转增比例为每 10 股转增 3.58 股，共计支付 1,611 万股。

(二) 股权分置改革方案的执行情况

西藏药业股权分置改革方案于 2007 年 8 月 13 日经相关临时股东大会会议通过，2007 年 9 月 6 日西藏药业刊登股权分置改革方案实施公告，以 2007 年 9 月 7 日作为股权分置改革的股权登记日实施股权分置改革方案；股权分置改革方案实施后，西藏药业股票于 2007 年 9 月 11 日复牌。

(三) 股权分置改革方案中追加对价的实施情况

西藏药业股权分置改革方案无追加对价安排。

(四) 其他需要说明的情况

1、西藏药业股权分置改革与北京新凤凰城房地产开发有限公司（以下简称“新凤凰城”）及其一致行动人周明德、斯钦、林桦、王晓增、邵马珍、陈丽晔受让西藏华西药业集团有限公司（以下简称“华西药业”）持有之西藏药业 3,496 万股股份同步进行；与自然人杨晓受让华西药业持有之西藏药业 200 万股股份同

步进行；与自然人刘德功、赵学增、王江滨、陈景行、王志中、高自力、彭辉、王保明、曹树珍及任北辰受让华西药业持有之西藏药业 148 万股股份同步进行。华西药业与上述受让人的股份转让过户手续于 2008 年 1 月 28 日办理完毕。

2、股权分置改革方案中有关后续安排

西藏药业股权分置改革方案中提出如下后续安排：

（1）后续安排一：“在本次股权分置改革方案实施后且新凤凰城受让的股份过户后的 1 个月内，将启动西藏药业向新凤凰城及其控股股东凤凰城房地产开发集团有限公司（以下简称“凤凰城集团”）定向增发收购资产的工作，本次股改动议人将在相关的股东大会会议中就定向增发事宜投赞成票。公司拟进行的定向增发收购资产事宜，将严格按照证监会规定的相关程序进行。新凤凰城及其控股股东凤凰城集团将通过定向增发向西藏药业注入其所拥有的 2 宗地产项目，分别为：A、‘巨山新村 C 区’，项目位于京西四环和五环之间，项目类型为低密度住宅，总建筑面积为 79,716 平方米，目前该项目已经取得京房售证字（2007）86 号销售许可证；B、‘中关村科技园温泉产业园’，项目位于北京市海淀区温泉镇辛庄村东，占地面积 53.66 公顷，规划建筑面积不超过 43.67 万平方米（不含地下）。”

由于西藏药业各主要股东派出的董事和独立董事对于房地产产业的发展趋势、注入资产的盈利能力及相关的具体重组方案存在巨大分歧，西藏药业股权分置改革之后续安排相关的方案连续三次被搁置或否决，因此原后续安排方案无法继续实施。经有关各方协商，为了保护投资者特别是公众投资者的合法权益，由华西药业作为动议人，提出了新的股权分置改革方案之后续安排方案。该方案以资本公积金定向转增股本的方式进行，根据四川华信（集团）会计师事务所于 2010 年 3 月 19 日出具的川华信审（2010）017 号专项审计报告，以经审计的 2009 年 12 月 31 日西藏药业之资本公积金向该方案实施股权登记日登记在册的全体无限售条件流通股股东每 10 股转增 1 股，无限售条件流通股股东总计将获得 687.90 万股股份。方案实施后，公司总股本增加至 14,558.90 万股，公司的有限售条件流通股股份获得上市流通权。

西藏药业有限售条件流通股股东做出如下承诺：严格遵守中国证监会有关规定，持有的上市公司之股份自股权分置改革方案之后续安排方案实施之日起 12 个月内不上市交易或者转让；华西药业、新凤凰城承诺：华西药业、新凤凰城持

有的公司股份在前项期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。

西藏药业股权分置改革方之后续安排方案于 2010 年 7 月 26 日经相关临时股东大会会议通过，2010 年 9 月 1 日西藏药业刊登股权分置改革方之后续安排方案实施公告，以 2010 年 9 月 6 日作为股权分置改革方之后续安排方案的股权登记日实施该方案；该方案实施后，西藏药业股票于 2010 年 9 月 8 日复牌。

（2）后续安排二：“西藏药业将在股权分置改革完成后，择机制定股权激励计划。”

目前，西藏药业尚未制定股权激励计划。

二、西藏药业有限售条件流通股股东对股权分置改革方案及后续安排方案中有关承诺的履行情况

（一）西藏药业股权分置改革方案中的承诺事项

1、西藏药业全体发起股权分置改革动议的非流通股股东承诺严格遵守中国证监会有关规定：持有的西藏药业股份自获得上市流通权后首个交易日起 12 个月内不上市交易或者转让；华西药业、新凤凰城持有的西藏药业股份在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占西藏药业股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。

2、不会利用西藏药业股权分置改革进行内部交易、操纵市场或者其他证券欺诈行为。

（二）西藏药业股权分置改革方案之后续安排方案中的承诺事项

西藏药业股权分置改革方案之后续安排方案中的承诺事项见“一、西藏药业股权分置改革方案的相关情况”之“（四）其他需要说明的情况”之“2、股权分置改革方案中有关后续安排”。

（三）承诺事项的履行情况

2008 年 9 月 12 日，西藏药业原非流通股股东西藏自治区藏药厂（以下简称“西藏藏药”）、西藏自治区生产力促进中心（以下简称“生产力中心”）、西藏科龙建筑建材有限公司（以下简称“科龙建材”）、西藏天威英利新能源有限公司（以下简称“天威能源”）持有的有限售条件流通股解除锁定。2011 年 9 月 8 日，股东周明德、斯钦、杨晓、林犇、王晓增、邵马珍、彭辉、高自力、王保明、曹树

珍、陈丽晔、赵学增、王江滨、陈景行、王志中、任北辰和刘德功持有的有限售条件流通股解除锁定，新凤凰城持有的 7,279,450 股有限售条件流通股解除锁定。2012 年 9 月 10 日，股东新凤凰城持有的 7,279,450 股有限售条件流通股解除锁定。原非流通股股东华西药业持有的 31,480,000 股、新凤凰城持有的 12,401,100 股有限售条件流通股尚未解除锁定。西藏药业原非流通股股东不存在违反锁定期承诺的情形，亦不存在利用西藏药业股权分置改革进行内部交易、操纵市场或者其他证券欺诈行为。

自 2007 年 9 月 11 日西藏药业复牌至本核查意见书出具之日，西藏药业原非流通股股东依照股权分置改革说明书及股权分置改革方案之后续安排方案说明书中的承诺，切实履行了相关承诺。

通过对参与股权分置改革原非流通股股东承诺履行情况的核查，本保荐机构认为：截至本核查意见书出具日，承诺人严格履行了在股权分置改革方案及股权分置改革方案之后续安排方案中做出的各项承诺。

三、西藏药业自股权分置改革方案实施后至今股本结构变化和股东持股变化情况

（一）2007 年 9 月，实施股权分置改革方案

2007 年 9 月 11 日，西藏药业股权分置改革方案实施后，西藏药业股权结构如下表：

股东名称	股份数量（万股）	占总股本的比例（%）
一、有限售条件流通股		
华西药业	6,992.00	50.41
西藏藏药	384.00	2.77
科技中心	192.00	1.38
科龙建材	128.00	0.92
天威能源	64.00	0.46
有限售条件股份总数	7,760.00	55.94
二、无限售条件流通股合计	6,111.00	44.06
三、总股本	13,871.00	100.00

注：1、科技中心指西藏自治区科技开发交流中心（其持有的西藏药业 192 万股国有法人股于 2007 年 12 月

划转给生产力中心)。

2、科龙建材持有的西藏药业 128 万股国有法人股于 2008 年 10 月划转给西藏生物资源研究中心，以下简称“生物中心”。

(二) 2008 年 1 月，办理完毕与西藏药业股权分置改革同步进行的股份转让事宜

2008 年 1 月 28 日，与西藏药业股权分置改革同步进行的股份转让过户手续办理完毕后，西藏药业股权结构如下表：

股东名称	持股数（万股）	比例（%）
一、有限售条件流通股		
华西药业	3,148.00	22.69
新凤凰城	2,696.00	19.44
西藏藏药	384.00	2.77
周明德	310.00	2.23
斯 钦	208.62	1.50
杨 晓	200.00	1.44
生产力中心	192.00	1.38
林 犇	139.07	1.00
科龙建材	128.00	0.92
王晓增	100.00	0.72
天威能源	64.00	0.46
邵马珍	30.00	0.22
彭 辉	30.00	0.22
高自力	25.00	0.18
王保明	25.00	0.18
曹树珍	15.00	0.11
陈丽晔	12.31	0.09
赵学增	10.00	0.07
王江滨	10.00	0.07
陈景行	10.00	0.07

王志中	8.00	0.06
任北辰	8.00	0.06
刘德功	7.00	0.05
有限售条件流通股合计	7,760.00	55.94
二、无限售条件流通股合计	6,111.00	44.06
三、总股本	13,871.00	100.00

(三) 2008 年 9 月，部分有限售条件流通股解除锁定

由于西藏药业股权分置改革方案之后续安排未如期完成，因此，2008 年 9 月 12 日，仅西藏药业原非流通股国有股东西藏藏药、生产力中心、科龙建材、天威能源持有的有限售条件流通股解除锁定。本次有限售条件的流通股上市明细清单如下表：

股东名称	持股数（万股）	比例（%）
西藏藏药	384.00	2.77
生产力中心	192.00	1.38
科龙建材	128.00	0.92
天威能源	64.00	0.46
合计	768.00	5.53

该部分有限售条件流通股解除锁定后，西藏药业股权结构如下表：

股东名称	持股数（万股）	比例（%）
一、有限售条件流通股		
华西药业	3,148.00	22.69
新凤凰城	2,696.00	19.44
周明德	310.00	2.23
斯 钦	208.62	1.50
杨 晓	200.00	1.44
林 犇	139.07	1.00
王晓增	100.00	0.72

邵马珍	30.00	0.22
彭 辉	30.00	0.22
高自力	25.00	0.18
王保明	25.00	0.18
曹树珍	15.00	0.11
陈丽晔	12.31	0.09
赵学增	10.00	0.07
王江滨	10.00	0.07
陈景行	10.00	0.07
王志中	8.00	0.06
任北辰	8.00	0.06
刘德功	7.00	0.05
有限售条件流通股合计	6,992.00	50.41
二、无限售条件流通股合计	6,879.00	49.59
三、总股本	13,871.00	100.00

(四) 2010 年 9 月，实施西藏药业股权分置改革之后续安排方案

2010 年 9 月 8 日，西藏药业股权分置改革方之后续安排方案实施后，西藏药业股权结构如下表：

股东名称	持股数（万股）	比例（%）
一、有限售条件流通股		
华西药业	3,148.00	21.62
新凤凰城	2,696.00	18.52
周明德	310.00	2.13
斯 钦	208.62	1.43
杨 晓	200.00	1.37
林 犇	139.07	0.96
王晓增	100.00	0.69
邵马珍	30.00	0.21

彭 辉	30.00	0.21
高自力	25.00	0.17
王保明	25.00	0.17
曹树珍	15.00	0.10
陈丽晔	12.31	0.08
赵学增	10.00	0.07
王江滨	10.00	0.07
陈景行	10.00	0.07
王志中	8.00	0.05
任北辰	8.00	0.05
刘德功	7.00	0.05
有限售条件流通股合计	6,992.00	48.03
二、无限售条件流通股合计	7,566.90	51.97
三、总股本	14,558.90	100.00

（五）2011年9月，部分有限售条件流通股解除锁定

2011年9月8日，西藏药业部分有限售条件流通股解除锁定。本次有限售条件的流通股上市明细清单如下表：

股东名称	持股数（万股）	比例（%）
新凤凰城	727.945	5.00
周明德	310	2.13
斯 钦	208.62	1.43
杨 晓	200	1.37
林 桦	139.07	0.96
王晓增	100	0.69
邵马珍	30	0.21

彭 辉	30	0.21
高自力	25	0.17
王保明	25	0.17
曹树珍	15	0.10
陈丽晔	12.31	0.08
赵学增	10	0.07
王江滨	10	0.07
陈景行	10	0.07
王志中	8	0.05
任北辰	8	0.05
刘德功	7	0.05
合计	1,875.945	12.89

该部分有限售条件流通股解除锁定后，西藏药业股权结构如下表：

股东名称	持股数（万股）	比例（%）
一、有限售条件流通股		
华西药业	3,148.000	21.62
新凤凰城	1,968.055	13.52
有限售条件流通股合计	5,116.055	35.14
二、无限售条件流通股合计	9,442.845	64.86
三、总股本	14,558.900	100.00

（六）2012年9月，部分有限售条件流通股解除锁定

2012年9月10日，西藏药业部分有限售条件流通股解除锁定。本次有限售条件的流通股上市明细清单如下表：

股东名称	持股数（万股）	比例（%）
新凤凰城	727.945	5.00
合计	727.945	5.00

该部分有限售条件流通股解除锁定后，西藏药业股权结构如下表：

股东名称	持股数（万股）	比例（%）
一、有限售条件流通股		
华西药业	3,148.00	21.62
新凤凰城	1,240.11	8.52
有限售条件流通股合计	4,388.11	30.14
二、无限售条件流通股合计	10,170.79	69.86
三、总股本	14,558.90	100.00

除以上情况外，西藏药业不存在其他因分配、公积金转增、发行新股（增发、配股、非公开发行）、可转债转股、回购股份等导致股本结构变化的情况，亦不存在其他因发行新股（增发、配股、非公开发行）、回购股份、股权拍卖、转让、偿还代付对价、其他非交易过户等导致股东持有有限售条件流通股变化的情况。

经本保荐机构核查，西藏药业提交的《西藏诺迪康药业股份有限公司有限售条件的流通股上市流通公告》中上述内容的披露真实、准确、完整。

四、西藏药业大股东占用资金的解决安排情况

经本保荐机构核查，截至 2013 年 6 月 30 日，西藏药业之大股东新凤凰城和华西药业不存在占用上市公司资金的情形。

五、西藏药业本次有限售条件的流通股上市流通情况

（一）本次有限售条件的流通股拟上市数量为 12,401,100 股；

(二) 本次有限售条件的流通股拟上市流通日为 2013 年 9 月 11 日;

(三) 有限售条件的流通股上市明细清单如下表:

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量 (股)	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 (%)	本次上市数量 (股)	剩余有限售条件的流通股股份数量 (股)
1	华西药业	31,480,000	21.62	0	31,480,000
2	新凤凰城	12,401,100	8.52	12,401,100	0
合计		43,881,100	30.14	12,401,100	31,480,000

根据西藏药业向本保荐机构提供的由华西药业出具的《西藏华西药业集团有限公司关于持有的西藏药业股份暂缓申请上市流通的说明》，华西药业持有西藏药业 3,148 万股股份因存在司法冻结、轮候冻结和已质押登记的股份被司法冻结的情况，本次暂缓申请上市流通。

(四) 华西药业持有西藏药业 3,148 万股股份因存在司法冻结、轮候冻结和已质押登记的股份被司法冻结，本次暂缓申请上市流通。除以上情况外，本次有限售条件的流通股上市情况与股权分置改革说明书及股权分置改革方案之后续安排方案说明书所载情况无差异。

(五) 此前有限售条件的流通股上市情况

此前有限售条件的流通股上市情况见本核查意见书“三、西藏药业自股权分置改革方案实施后至今股本结构变化和股东持股变化情况”之“(三) 2008 年 9 月，部分有限售条件流通股解除锁定”、“(五) 2011 年 9 月，部分有限售条件流通股解除锁定”和“(六) 2012 年 9 月，部分有限售条件流通股解除锁定”。

(六) 本次有限售条件的流通股上市为西藏药业第四次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市。

经本保荐机构核查，西藏药业有限售条件流通股股东本次股份上市流通数量符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的有关规定。

六、其他事项

无。

七、结论性意见

保荐机构认为：截至本核查意见书出具日，西藏诺迪康药业股份有限公司严格履行了在西藏药业股权分置改革期间所作出的有关承诺，本次其所提出的有限售条件的部分流通股上市流通事宜符合《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法规和上海证券交易所的有关规定，亦符合其在股权分置改革说明书及股权分置改革方案之后续安排方案说明书的有关承诺。

（此页无正文，为《国都证券有限责任公司关于西藏诺迪康药业股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》之签章页）

保荐机构：国都证券有限责任公司

保荐代表人：_____

周 昕

二〇一三年九月三日